



Ограничения для военнослужащих, комиссованных из армии РФ с диагнозом ГТР: правовой анализ

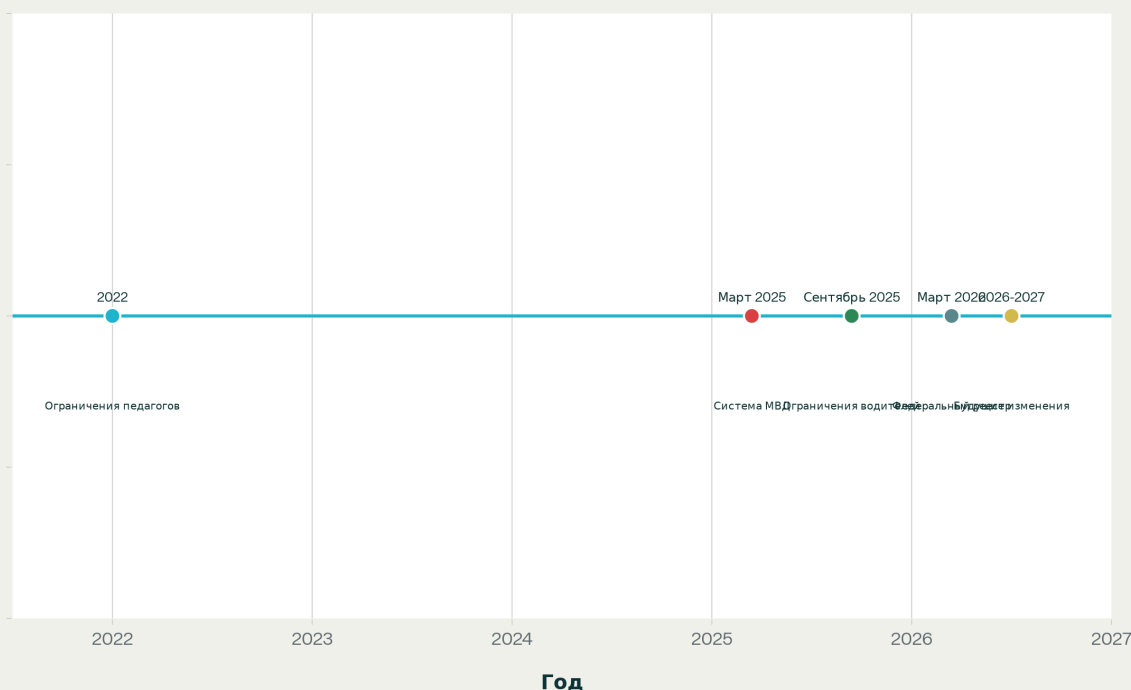
Вопрос о правовых ограничениях для лиц с психиатрическими диагнозами, включая генерализованное тревожное расстройство (ГТР), в России претерпевает значительные изменения. Анализ действующего законодательства и планируемых нововведений показывает постепенное ужесточение контроля и расширение ограничений в различных сферах жизни.

Общая характеристика ГТР и его правовой статус

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) относится к невротическим расстройствам и классифицируется в МКБ-10 под кодом F41.1. Это состояние характеризуется распространенной и устойчивой тревогой, не ограниченной конкретными обстоятельствами и длящейся не менее 6 месяцев. ГТР может приводить к выраженной дезадаптации и требует медицинского вмешательства, что делает его значимым с точки зрения правовых ограничений. ^{[1] [2] [3] [4]}

В военной медицине ГТР подпадает под действие статьи 17 Расписания болезней, регулирующей невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. В зависимости от тяжести проявлений военнослужащий может получить категорию годности от "В" (ограниченно годен) до "Д" (не годен к военной службе). ^{[5] [6] [7]}

Временная шкала правовых изменений



Временная шкала изменений в правовом регулировании ограничений для лиц с психиатрическими диагнозами в России

Текущие ограничения для лиц с ГТР

Трудовые ограничения

Педагогическая деятельность представляет одну из наиболее регулируемых сфер. С 2022 года действует обновленный перечень психиатрических противопоказаний для педагогов. Согласно проекту Минздрава, противопоказаниями являются психические расстройства и расстройства поведения, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. ГТР может стать основанием для ограничений в педагогической деятельности при его хроническом течении с выраженными симптомами. [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) [\[11\]](#) [\[12\]](#)

Работа в силовых структурах также подвержена строгим ограничениям. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 содержит перечень медицинских психиатрических противопоказаний для профессий, связанных с источниками повышенной опасности. Лица с хроническими психическими расстройствами с тяжелыми проявлениями не допускаются к службе в силовых структурах. [\[11\]](#) [\[13\]](#)

Депутатская деятельность формально не имеет медицинских ограничений. Несколько законопроектов о введении обязательного медицинского освидетельствования для кандидатов на выборные должности не были приняты. Действующее законодательство не предусматривает медицинские противопоказания для депутатской деятельности. [\[14\]](#) [\[15\]](#) [\[16\]](#) [\[17\]](#)

Владение оружием

Право на владение оружием строго регламентировано. Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 143 устанавливает перечень заболеваний, при которых противопоказано владение оружием. Лица с психическими расстройствами должны проходить психиатрическое освидетельствование каждые 5 лет. ГТР может стать основанием для отказа в выдаче лицензии на оружие при его тяжелом течении. ^[18] ^[19] ^[20]

С 1 марта 2022 года введено обязательное патопсихологическое исследование для получения заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Это значительно усложнило процедуру получения разрешений для лиц с любыми психическими особенностями. ^[19] ^[18]

Водительские права

Управление транспортными средствами регулируется обновленным перечнем противопоказаний, действующим с 1 сентября 2025 года. Новый перечень более подробно описывает психические расстройства, включая тревожные расстройства. ГТР может стать противопоказанием к управлению автомобилем при хроническом течении с тяжелыми проявлениями. ^[21] ^[22] ^[23] ^[24] ^[25]

Особенностью новых правил является интеграция с базой данных МВД, что позволяет автоматически отслеживать состояние психического здоровья водителей. С марта 2025 года данные о пациентах с психическими расстройствами передаются в МВД, что может привести к более частым проверкам и ограничениям. ^[26] ^[27] ^[28]

Планируемые изменения и их влияние

Федеральный реестр пациентов с психическими расстройствами

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать федеральный реестр пациентов с психическими расстройствами. Этот реестр будет интегрирован в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и предусматривает автоматическую передачу данных обо всех обращениях за психиатрической помощью. ^[29] ^[30] ^[31] ^[32] ^[33] ^[34]

В реестр будут включаться: ^[32] ^[33]

- Диагнозы и методы диагностики
- Назначенное лечение
- Сведения о диспансерном наблюдении и госпитализации
- Судебные решения о принудительном лечении

Доступ к персонифицированным данным получают представители МВД, что может существенно расширить возможности контроля за лицами с психиатрическими диагнозами. Это вызывает обеспокоенность правозащитников из-за возможного нарушения принципа врачебной тайны и усиления дискриминации. ^[35] ^[33] ^[29] ^[32]

Расширение взаимодействия МВД с медицинскими учреждениями

С 1 марта 2025 года действует новый порядок надзора за психиатрическими пациентами. Медицинские организации обязаны информировать МВД о пациентах с "хроническими и затяжными психическими расстройствами со склонностью к совершению общественно опасных действий". Полиция получает информацию о ФИО, дате рождения, адресе, факте и дате установления диспансерного наблюдения. ^[26] ^[27] ^[36]

Это нововведение значительно расширяет понятие "общественно опасных действий", включая административные правонарушения и даже потенциальную склонность к их совершению. Под такую категорию могут попасть лица с различными психическими расстройствами, включая ГТР при определенных обстоятельствах. ^[36]

Законопроект о психологической помощи

В Государственной Думе рассматривается законопроект "О психологической помощи в Российской Федерации", который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Закон устанавливает строгие требования к квалификации специалистов и может повлиять на доступность психологической помощи. Это косвенно может сказаться на своевременности диагностики и лечения психических расстройств. ^[30] ^[37] ^[38]

Условия и сроки снятия ограничений

Снятие с диспансерного наблюдения

Процедура снятия с психиатрического учета регламентируется статьей 27 Закона "О психиатрической помощи". Основные условия включают: ^[39] ^[40] ^[41] ^[42] ^[43]

- Стойкая ремиссия в течение не менее 3-5 лет
- Отсутствие обострений заболевания
- Заключение врачебной комиссии из трех врачей-психиатров
- Отсутствие необходимости в медицинской поддержке

Автоматическое снятие с учета происходит через 5 лет после последнего обращения, когда документы направляются в архив. Однако сведения о состоянии на учете остаются в базе данных и могут быть востребованы при необходимости. ^[40] ^[42]

Восстановление профессиональных прав

Для восстановления права на работу в образовательных учреждениях, силовых структурах или других ограниченных сферах необходимо: ^[44] ^[41]

- Подтверждение отсутствия противопоказаний врачебной комиссией
- Прохождение психиатрического освидетельствования
- Получение заключения о профессиональной пригодности

Восстановление права на владение оружием и управление транспортом

Восстановление этих прав требует: [\[18\]](#) [\[19\]](#) [\[22\]](#)

- Периодического переосвидетельствования (каждые 5 лет для оружия)
- Подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний
- Прохождения патопсихологического исследования

Правовые гарантии и возможности обжалования

Российское законодательство предусматривает механизмы защиты прав лиц с психическими расстройствами. Статья 50 Закона "О психиатрической помощи" гарантирует возможность обжалования решений в суде. При несогласии с заключением врачебной комиссии граждане могут: [\[45\]](#) [\[39\]](#)

- Обратиться за независимой экспертизой
- Подать иск в суд
- Потребовать повторного освидетельствования

Однако практическая реализация этих прав часто затруднена из-за сложности процедур и недостаточной правовой грамотности граждан. [\[39\]](#) [\[42\]](#)

Социальные и правовые риски планируемых изменений

Введение федерального реестра и расширение доступа МВД к медицинским данным создает ряд рисков: [\[29\]](#) [\[35\]](#) [\[33\]](#)

1. **Дискриминация в трудоустройстве** - работодатели могут получить неформальный доступ к информации о психическом здоровье соискателей
2. **Стигматизация** - расширение контроля может усилить негативное отношение общества к лицам с психическими расстройствами
3. **Снижение обращаемости за помощью** - опасения попадания в базы данных могут отпугнуть людей от своевременного лечения [\[28\]](#)
4. **Коррупционные риски** - расширение полномочий чиновников может создать почву для злоупотреблений [\[28\]](#)

Международный контекст и альтернативные подходы

Российский подход к ограничениям для лиц с психическими расстройствами контрастирует с международными стандартами, которые акцентируют внимание на индивидуальной оценке функциональных возможностей, а не на диагнозе как таковом. Конвенция ООН о правах инвалидов подчеркивает необходимость недискриминации и равных возможностей для всех людей независимо от их состояния здоровья.

Заключение

Анализ показывает, что лица, комиссованные из армии РФ с диагнозом ГТР, сталкиваются с растущим числом ограничений в различных сферах жизни. Текущие ограничения охватывают педагогическую деятельность, работу в силовых структурах, владение оружием и управление транспортными средствами. Планируемые изменения, особенно введение федерального реестра пациентов с марта 2026 года, могут значительно расширить контроль государства над лицами с психиатрическими диагнозами.

Ключевыми проблемами остаются недостаточная проработка процедур снятия ограничений, отсутствие четких критериев оценки тяжести расстройств и потенциальное нарушение принципа врачебной тайны. Необходимо развитие правовых механизмов защиты граждан от необоснованных ограничений и обеспечение баланса между общественной безопасностью и правами человека.

Для лиц с ГТР критически важно своевременное и качественное лечение, документирование ремиссии и профессиональная правовая поддержка при необходимости восстановления ограниченных прав. В условиях ужесточающегося контроля особое значение приобретает квалифицированная юридическая помощь и независимые медицинские экспертизы.



1. <https://bekhterev.ru/wp-content/uploads/2021/05/14-mr-2020-karavaeva-i-soavt.pdf>
2. <https://gemotest.ru/info/spravochnik/zabolevaniya/generalizovannoe-trevozhnoe-rasstroystvo/>
3. <https://psychiatr.ru/download/4237?view=1&name=КРЗ+Генерализованное+тревожное+расстройств о.pdf>
4. <https://diseases.medelement.com/disease/генерализованное-тревожное-расстройство-кр-рф-2024/18189>
5. <https://voennikru.ru/prizyvayut-li-s-trevozhnym-rastroystvom>
6. <https://povestok.net/raspisanie/statya-17/>
7. <https://voenkom-garant.ru/statya-17/>
8. <https://iz.ru/1392013/sergei-gurianov/bez-uma-ot-shkoly-kak-proverit-psikhiku-uchitelja>
9. <https://www.mk.ru/social/2022/09/09/minzdrav-predlozhil-zapretit-prepodavat-pedagogamtransvestit am.html>
10. <https://www.snta.ru/press-center/dlya-pedagogov-perechen-psikhiatricheskikh-protivopokazaniy-mogut-obnovit/>
11. <https://www.garant.ru/news/1589735/>
12. <https://www.pnp.ru/social/spisok-psikhiatricheskikh-protivopokazaniy-dlya-pedagogov-i-voditeley-predlozhili-obnovit.html>
13. <https://pedagog-prof.org/legal/psihiatricheskoe-osvidetelstvovanie-uchitelej-stalo-obyazatelnyim/>
14. <https://pravo.ru/news/view/131628/>
15. <https://iz.ru/news/586716>
16. <https://www.volga-tv.ru/news/politika/2015/n-Deputat:-ogranicheniy-v-zakone-po-zdorovyu-kandidatov-na-vyborakh-net/>

17. <https://www.kommersant.ru/doc/2148858>
18. <https://pnd2spb.ru/informatsiya/poryadok-polucheniya-spravok-i-zaklyuchenij/meditsinskoe-zaklyuchenie-dlya-vladieniya-lichnym-oruzhiem/>
19. <https://opb-evgrafova.ru/medical-examination-for-the-right-to-bear-arms>
20. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/c74dc8ef5fe53e883cc6de55ad7b6786c351a02c/
21. <https://isaevclinic.ru/s-kakimi-psihicheskimi-zabolevaniyami-nelzya-vodit/>
22. <https://favorit-motors.ru/articles/actuale/s-kakimi-boleznyami-nelzya-vodit-mashinu-spisok-protivopokazaniy-k-upravleniyu-avtomobilem-v-2025-go/>
23. <https://spravedmed.ru/news/790/>
24. <https://www.garant.ru/news/1839514/>
25. <https://www.consultant.ru/legalnews/28302/>
26. <https://www.garant.ru/news/1796426/>
27. <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/669e64329a7947568985d064>
28. <https://www.dp.ru/a/2025/08/24/chto-izmenitsja-dlja-voditelej>
29. <https://yamal-media.ru/narrative/edinyj-reestr-patsientov-s-psihiatricheskimi-diagnozami-zachem-on-nuzhen-i-kakie-riski-neset>
30. <https://pedsovet.org/article/zakonoproekt-o-psihologiceskoj-pomosi-cto-zdet-psihologov>
31. <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/07/02/26174792.shtml>
32. <https://gxpnews.net/2025/08/edinaya-baza-pacientov-s-psihicheskimi-rasstrojstvami-kakova-czena-ucheta/>
33. <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6863cad79a7947d452231693>
34. <https://www.bbc.com/russian/articles/c5y7139jj77o>
35. <https://contact-autism.ru/news/pravovye-i-soczialnye-posledstviya-vvedeniya-federalnogo-registra-pacientov-s-mentalnymi-rasstrojstvami>
36. https://ospace.org/mad_mvd
37. <https://psy.su/feed/13255/>
38. <https://pobedaprava.ru/psy-law/>
39. https://sudmedrmpe.ru/vopros_otvet/
40. <https://otvet.mail.ru/question/207398683>
41. <https://psy-expert.ru/news/kak-ustanovit-ili-snyat-dispan/>
42. <https://katsaylidi.ru/blog/poryadok-snyatiya-s-ucheta-v-psihonevrologicheskom-dispansere/>
43. <https://gppart66.ru/articles/poryadok-snyatiya-s-ucheta-v-psihonevrologicheskom-dispansere/>
44. <https://sprosivracha.com/questions/2799717-vozmut-li-na-rabotu-uchitelem>
45. <https://www.psychiatry.ru/stat/21>
46. <https://psychiatr.clinic/blog/mentalnoye-zabolevaniye/>
47. <https://www.kommersant.ru/doc/6478967>
48. <https://www.ncpz.ru/lib/53/book/28/chapter/111>
49. <https://psy.su/feed/13151/>
50. <https://куйтунскийрайон.рф/prokuratura/27656/>

51. <https://polyclinika.ru/tech/generalizovannoe-trevozhnoe-rasstroystvo-simptomy-i-lechenie/>
52. <https://t-j.ru/psychiatric-illness-military/>
53. https://vk.com/wall-66268836_94289
54. <https://prizyvanet.ru/berut-li-v-armiju-s-trevozhnym-rasstrojstvom/>
55. <https://armyhelp.ru/osvobozhdenie-ot-armii-po-psihiatrui/>
56. https://berdsk.nso.ru/sites/berdsk.nso.ru/wodby_files/files/document/2024/04/documents/reshenie_24_6.doc
57. <https://povestok.net/komissatsiya-iz-armii-po-psikhiatrii/>
58. <https://base.garant.ru/411943710/>
59. <https://psychiatr.ru/download/5630?view=1&name=Проект+ГТР+дети.pdf>
60. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149096/c47565d8362adec74585fc88fd27d92051d164c5/
61. <https://avtoshkola177.ru/article/perechen-zabolevanij-s-kotorymi-zapreshheno-vodit-mashinu>
62. <https://kadastrcheck.ru/articles/kak-polucit-spravku-iz-psixonevrologiceskogo-dispansera>
63. <http://pnd3-sochi.ru/content.php?id=748>
64. https://www.gosuslugi.ru/help/faq/weapon_permit/101563
65. <https://auto.ru/mag/article/bolezni-zapreshcheno-saditsya-zarul/>
66. <https://ria.ru/20240905/spravka-1828489817.html>
67. <https://prizyvanet.ru/statya-17-raspisaniya-boleznej/>
68. <https://74.ru/text/world/2025/09/18/76034951/comments/>
69. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149096/59986cc08fcfa414d538d2c346c518dc7dc15acd/
70. <https://absatz.media/news/130387-deputatov-gosdumy-mogut-nachat-proveryat-na-adekvatnost>
71. <https://armyhelp.ru/nevroz-i-armiya/>
72. <https://www.rcoit.ru/news/18204/>
73. <https://www.consultant.ru/legalnews/21081/>
74. <https://acd-center.ru/tpost/psihiatriya/postanovka-na-psihiatricheskij-uchet/>
75. <https://www.consultant.ru/legalnews/28840/>
76. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/412004982/>
77. <https://ppl-ai-code-interpreter-files.s3.amazonaws.com/web/direct-files/26866769ffd36edca8bfd424d7bb32b8/8538510a-ab51-4ce7-b92b-820ac9088677/340702c1.csv>
78. <https://ppl-ai-code-interpreter-files.s3.amazonaws.com/web/direct-files/26866769ffd36edca8bfd424d7bb32b8/1494a869-4a36-4087-99bc-3342f8b81dea/a1a8b57c.csv>